

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO Y MARCO NORMATIVO DE PLATAFORMA (TUERKA)

Última actualización: Julio de 2026.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO Y MARCO NORMATIVO DE PLATAFORMA (TUERKA)

Última actualización: Julio de 2026.

1. NATURALEZA JURÍDICA Y DECLARACIÓN DE NEUTRALIDAD

TUERKA (en adelante, la "Plataforma") es un entorno tecnológico de intermediación y negociación operado exclusivamente bajo la modalidad de locación de software de gestión administrativa ("Secretaría Digital").

La Plataforma no es una empresa de servicios técnicos, no ofrece servicios de reparación, no es parte, no fija honorarios ni aranceles obligatorios, ni interviene en la relación contractual civil o comercial que se celebre de forma autónoma y privada entre el usuario solicitante (el "Cliente") y el profesional técnico independiente matriculado (el "Técnico"). La Plataforma se limita a proveer el soporte digital para el cruce de oferta y demanda y la gestión de la facturación.

2. CONDICIÓN FISCAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL

El Técnico que se postule para operar dentro de la cartelera activa de la Plataforma manifiesta, con carácter de Declaración Jurada, que reviste la condición de profesional autónomo independiente (Monotributista o Responsable Inscripto).

El alta en la Plataforma no genera, bajo ninguna circunstancia, relación de dependencia laboral, subordinación jurídica ni vínculo de empleo entre el Técnico y la Plataforma, rigiéndose la actividad por las normas de la locación de servicios del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN). El Técnico es el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, previsionales y de cobertura de riesgos.

En resguardo de la autonomía profesional declarada, y a los fines de despejar cualquier indicio de subordinación jurídica, económica o técnica en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, se deja expresa constancia de que:

- i. El Técnico administra en forma exclusiva y excluyente su disponibilidad horaria, pudiendo activar o desactivar su perfil de la cartelera en cualquier momento, sin necesidad de justificación, autorización ni preaviso.
- ii. El Técnico se encuentra en libertad absoluta de aceptar o rechazar cualquier solicitud de servicio que le sea exhibida por el sistema, sin que el rechazo genere sanción disciplinaria, penalidad económica, ni afectación de su condición de alta en el registro. La ponderación estadística de aceptación/rechazo que pudiera exhibir el sistema tiene finalidad exclusivamente informativa hacia el Cliente y de mejora del servicio de intermediación, careciendo de toda naturaleza disciplinaria, sancionatoria o de dirección del trabajo.
- iii. El Técnico presta el servicio con sus propias herramientas, insumos, materiales, vehículo y demás medios de producción, no recibiendo de la Plataforma directivas sobre el modo, tiempo o método de ejecución de las tareas, ni estando sujeto a horario, uniforme corporativo obligatorio, ni a exclusividad de ningún tipo, pudiendo ofrecer y prestar idénticos servicios en forma simultánea a través de cualquier otra plataforma, aplicación o canal de comercialización propio, sin restricción alguna por parte de TUERKA.
- iv. El precio de la locación de servicios se abona en forma directa por el Cliente al Técnico, no revistiendo la Plataforma el carácter de intermediaria en el pago del precio del servicio técnico propiamente dicho, sino exclusivamente de acreedora del canon de uso de software previsto en el punto 3, de forma tal que no existe pago de una remuneración, salario o retribución por parte de la Plataforma hacia el Técnico.

2.1. Declaración Jurada de Ausencia de Relación Laboral

Como paso obligatorio y de cumplimiento previo e indispensable para la habilitación del perfil, el Técnico deberá suscribir digitalmente una Declaración Jurada de Ausencia de Relación Laboral, mediante la cual reconoce expresamente: (a) que se afilió a la Plataforma por su libre y espontánea voluntad; (b) que comprende y acepta la naturaleza comercial y no laboral del vínculo; (c) que no existe exclusividad, ni subordinación jurídica, técnica ni económica; y (d) que la eventual iniciación de cualquier reclamo, acción o demanda de naturaleza laboral contra la Plataforma importará, sin perjuicio de la resolución que en definitiva recaiga en sede judicial, el apartamiento de la presente declaración, la cual podrá ser opuesta y ofrecida como prueba documental en el marco de dicho proceso.

3. CANON DE USO DE SOFTWARE ("SECRETARÍA DIGITAL")

El uso de las herramientas de gestión e intermediación de la Plataforma devenga un cargo administrativo equivalente al uno por ciento (1%) sobre el valor total de la locación de servicios privada efectivamente celebrada y percibida por el Técnico. Dicha tasa se liquidará de forma digital a través de los canales de pago autorizados (Mercado Pago o equivalente) previo al inicio de las tareas o según el esquema de cuenta corriente interna.

Se deja constancia de que el canon aquí regulado constituye la única contraprestación que percibe la Plataforma, no participando ésta del precio de la locación de servicios pactada entre el Cliente y el Técnico, ni oficiando de agente de pago, retención o distribución de dicho precio, circunstancia que refuerza el carácter de mera intermediación tecnológica declarado en el punto 1.

4. OBLIGACIONES DEL TÉCNICO Y AUDITORÍA DE LEGAJOS

Para ser habilitado en la cartelera de servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Técnico se obliga a suministrar de forma fidedigna y actualizada:

Constancia de Opción AFIP vigente.

Matrícula Profesional o Certificado de Idoneidad Técnica aplicable a su especialidad.

Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia (RNR).

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil profesional (o caución equivalente) vigente, en los términos del punto 8.2.

La Plataforma se reserva el derecho vinculante de auditar la documentación en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas hábiles antes de otorgar el alta definitiva. La falsedad u omisión de los datos dará lugar a la baja inmediata y definitiva del perfil sin derecho a réplica.

4.1. Causales de baja del registro

Sin perjuicio de la causal de falsedad u omisión documental prevista en el párrafo precedente, constituyen asimismo causales autónomas, objetivas y de por sí suficientes para la baja inmediata y definitiva del Técnico del registro de la Plataforma, sin necesidad de intimación previa, sin instancia de descargo obligatoria, y sin derecho a réplica, indemnización, resarcimiento ni reclamo alguno, las siguientes:

a) Precio vil y competencia desleal.

Se considerará configurada esta causal ante la verificación de cualquiera de las siguientes conductas, cuya enumeración es taxativa y no admite interpretación analógica o extensiva en favor del Técnico:

- i. Precio vil propiamente dicho: la cotización, facturación o percepción efectiva de un honorario que exceda en más de treinta por ciento (30%) el valor de referencia de plaza para la tarea específica ejecutada, tomando como parámetro de comparación el promedio de al menos tres (3) presupuestos de mercado para servicios equivalentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el listado de valores de referencia que la Plataforma publique periódicamente en su cartelera interna.
- ii. Desvío de clientela / elusión del canon: la propuesta, sugerencia, inducción o aceptación, formulada por cualquier medio (verbal, telefónico, mensajería instantánea, correo electrónico o presencial) tendiente a que el Cliente contrate, pague o abone el servicio por fuera de los canales de facturación de la Plataforma, con el fin

de eludir total o parcialmente el canon de uso de software previsto en el punto 3, con independencia de que la maniobra se hubiera consumado o hubiera quedado en grado de tentativa.

- iii. Captación posterior: el contacto directo del Técnico con el Cliente derivado por la Plataforma, con posterioridad a la finalización de un servicio, con el objeto de ofrecerle futuros trabajos por fuera de la Plataforma, cuando dicho contacto se realice utilizando datos de contacto obtenidos exclusivamente en virtud de la intermediación de la Plataforma.
- iv. Denigración comercial: cualquier manifestación del Técnico ante el Cliente, en forma oral o escrita, que desaconseje el uso de la Plataforma, cuestione su legitimidad, o promueva activamente canales de contratación alternativos o de la competencia.

A los efectos probatorios, será prueba suficiente de las conductas descritas en los incisos (ii), (iii) y (iv) la denuncia fundada del Cliente acompañada de capturas de pantalla, grabaciones, mensajes de texto o cualquier otro soporte digital que dé cuenta razonable de la comunicación, sin que sea exigible a la Plataforma producir prueba adicional ni realizar investigación previa a la baja.

b) Reemplazo de persona (suplantación de identidad del prestador).

Se considerará configurada esta causal cuando se compruebe que la persona física que efectivamente concurrió al domicilio del Cliente a ejecutar, total o parcialmente, las tareas objeto del servicio asignado, no coincide con la persona cuya identidad, matrícula profesional, Certificado de Antecedentes Penales (RNR) y demás documentación fueron auditados y validados por la Plataforma conforme el punto 4 del presente instrumento, con independencia de:

- i. Que la persona reemplazante contara o no, por sí misma, con matrícula profesional habilitante para la especialidad de que se trate;
- ii. Que el reemplazo hubiera sido parcial (acompañamiento, asistencia o intervención conjunta) o total (sustitución completa del prestador);
- iii. Que el reemplazo hubiera sido conocido, consentido, tolerado o directamente organizado por el Técnico titular del perfil registrado, o que este alegare desconocimiento o ajenidad respecto del hecho;
- iv. Que el Cliente hubiera aceptado, expresa o tácitamente, la intervención de la persona no registrada, circunstancia que en ningún caso purga el incumplimiento ni exime de la baja.

Constituye asimismo agravante de esta causal — sin perjuicio de la baja igualmente aplicable en su ausencia — el hecho de que la persona reemplazante no hubiera sido sometida al proceso de auditoría documental del punto 4, en cuyo caso la Plataforma dejará constancia de que el ingreso de dicha persona no registrada al domicilio del Cliente se produjo por exclusiva responsabilidad del Técnico titular, quien asumirá en forma íntegra y sin límite las consecuencias civiles y penales derivadas de dicho ingreso, incluyendo pero no limitándose a daños a la propiedad, sustracción de bienes, o cualquier hecho ilícito cometido por la persona no registrada, manteniendo indemne a la Plataforma en los términos del punto 7.

A los efectos probatorios, será prueba suficiente de la causal de reemplazo de persona la sola discordancia entre la fotografía, nombre completo o DNI registrado del Técnico titular y la identidad de la persona que el Cliente identifique como quien efectivamente concurrió al domicilio, acreditada por cualquier medio razonable (reconocimiento del Cliente, registro fotográfico, testimonio de terceros presentes, o constancia del propio Técnico titular), sin que sea exigible a la Plataforma sustanciar procedimiento contradictorio previo a la baja.

c) Incumplimiento de la garantía legal frente al Cliente.

Se considerará configurada esta causal cuando el Técnico, debidamente requerido por el Cliente o por la Plataforma dentro del plazo de garantía legal previsto por el artículo 11 de la Ley N° 24.240 y normativa concordante, se negare, sin causa justificada, a subsanar defectos, vicios o deficiencias de la tarea ejecutada, o a dar cumplimiento a la garantía legal aplicable al servicio prestado, con independencia de que dicho incumplimiento hubiera o no generado un reclamo formal ante la autoridad de aplicación.

A los efectos probatorios de la causal prevista en el inciso c), será prueba suficiente la constancia del reclamo del Cliente cursado por los canales de la Plataforma sin respuesta idónea dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de requerido.

5. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (LEY N° 25.326)

En estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales de la República Argentina (Ley N° 25.326), la Plataforma informa que:

Finalidad: Todos los datos e información patrimonial, fiscal y documental recolectada del Técnico (Nombre, CUIT, Email, PDFs respaldatorios) serán tratados con absoluta confidencialidad para el único propósito de validar la idoneidad civil y comercial de su perfil y para el despacho de notificaciones operativas y de liquidación vía correo electrónico.

Resguardo y Custodia Temporal: La Plataforma no efectúa archivo ni guarda a largo plazo de las descripciones, imágenes o datos multimedia de incidencias aportados por los Clientes. Una vez aceptada una orden de trabajo por el Técnico, la custodia y el resguardo confidencial de dichos datos comerciales y de localización quedan bajo la exclusiva responsabilidad legal del Técnico locatario independiente, quien deberá velar por el cumplimiento de la Ley 25.326 respecto del Cliente.

6. PROTOCOLO OBLIGATORIO DE ADMISIÓN CIVIL (CCyCN)

Al arribar al domicilio del servicio asignado, el Técnico tiene la obligación legal de constatar que la persona que otorga el acceso al inmueble sea un mayor de dieciocho (18) años con plena capacidad civil para consentir actos jurídicos, validar el pliego técnico y firmar la conformidad del servicio.

Si el acceso es pretendido por un menor de edad o persona sin discernimiento legal aparente, el Técnico no deberá iniciar tareas bajo ninguna circunstancia, debiendo reportar la incidencia de forma inmediata a la central logística de la Plataforma para proceder a la cancelación justificada del servicio por culpa del usuario solicitante.

7. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD Y PRAXIS

Dado que la Plataforma actúa como un mero intermediario tecnológico, no asume responsabilidad solidaria ni subsidiaria alguna por:

Daños materiales, vicios redhibitorios, fallas estructurales o mala praxis derivados de las tareas de reparación ejecutadas por el Técnico.

Incumplimientos, retrasos o cancelaciones de las partes.

Pérdida, sustracción o daños que sufran los Técnicos en el trayecto o dentro del domicilio del Cliente.

El Técnico mantendrá indemne a la Plataforma ante cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudiera promover el Cliente o terceros como consecuencia directa o indirecta de su actividad profesional.

Lo dispuesto en el presente punto se entiende sin perjuicio del régimen específico de responsabilidad frente al Cliente en su carácter de consumidor, regulado en el punto 8 del presente instrumento.

8. RELACIÓN DE CONSUMO. ALCANCE Y LÍMITES DE LA INTERVENCIÓN DE LA PLATAFORMA (LEY N° 24.240)

8.1. Carácter de la Plataforma frente al Cliente

Sin perjuicio del carácter de orden público de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC), conforme su artículo 65, la Plataforma pondrá en conocimiento del Cliente, en forma previa, clara y detallada, que el proveedor del servicio de reparación en los términos del artículo 2 de la LDC es exclusivamente el Técnico, revistiendo la Plataforma el carácter de intermediaria tecnológica conforme lo declarado en el punto 1. Ello no obsta a que, conforme el artículo 40 de la LDC, la Plataforma pudiera resultar alcanzada por el régimen de responsabilidad objetiva y solidaria allí previsto frente al Cliente, contingencia que en modo alguno sustituye, atenúa ni desplaza la responsabilidad principal, directa y de primer grado que corresponde al Técnico como prestador efectivo del servicio.

8.2. Seguro obligatorio

Como condición de habilitación y de permanencia en el registro, el Técnico deberá contratar y mantener vigente, durante todo el tiempo que preste servicios a través de la Plataforma, una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional (o caución equivalente) que cubra los daños y perjuicios que pudiera ocasionar al Cliente o a terceros en el ejercicio de su actividad, debiendo cargar la constancia de vigencia en su legajo digital conforme el punto 4.

8.3. Acción de repetición

Sin perjuicio de cualquier suma que la Plataforma debiera eventualmente afrontar frente al Cliente, a un tercero o ante la autoridad de aplicación en virtud del artículo 40 de la LDC o de cualquier otra norma de protección al consumidor, el Técnico queda obligado, desde ya y sin necesidad de requerimiento adicional, a reintegrar a la Plataforma en forma íntegra —dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de serle requerido— toda suma que ésta hubiera debido abonar por dicho concepto, quedando la Plataforma facultada a compensar dicho crédito con cualquier suma que tuviera pendiente de liquidar a favor del Técnico.

8.4. Canal de reclamos

La Plataforma pondrá a disposición del Cliente, conforme el artículo 27 de la LDC y normativa reglamentaria aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un canal de recepción de quejas y reclamos de fácil acceso, cuyas constancias serán remitidas al Técnico interviniente a los fines de lo previsto en el punto 4.1, inciso c).

8.5. Resolución de conflictos de consumo

Las controversias que el Cliente pudiera plantear en su carácter de consumidor podrán ventilarse, a su exclusiva opción, ante el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo (Ley N° 26.993) o autoridad de aplicación local que corresponda, sin perjuicio de la vía judicial ante el fuero con competencia en las relaciones de consumo del domicilio real del Cliente, conforme lo dispuesto por el artículo 36 de la LDC. Se deja constancia de que cualquier cláusula del presente instrumento que importe prórroga de jurisdicción en perjuicio del Cliente consumidor se tendrá, respecto de él, por no escrita, sin que ello afecte la validez de las restantes disposiciones.

9. RATIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE AUTONOMÍA PROFESIONAL Y VÍA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON EL TÉCNICO

9.1. Sin perjuicio de lo declarado en el punto 2 y en la Declaración Jurada prevista en el punto 2.1, se deja constancia de que la baja del registro prevista en el punto 4.1 constituye en todos los casos el ejercicio de una facultad de naturaleza comercial —resolución de un contrato de locación de servicios civil— y no importa, bajo ninguna circunstancia, el ejercicio de un poder disciplinario propio de una relación de dependencia laboral, ni genera derecho a indemnización, preaviso, integración del mes de despido ni ningún otro rubro propio de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 o normas concordantes.

9.2. El Técnico no se encuentra sujeto a una cuota mínima de servicios, meta de facturación, ni permanencia mínima de conexión, pudiendo asimismo prestar servicios simultáneamente a través de otras plataformas, aplicaciones o clientela propia, sin que ello constituya incumplimiento de ningún tipo frente a la Plataforma.

9.3. Toda controversia que pudiera suscitarse entre el Técnico y la Plataforma con motivo o en ocasión del presente instrumento, en tanto vínculo de naturaleza civil y comercial, deberá sustanciarse en forma previa ante una instancia de mediación, y en su caso ante los tribunales en lo Civil y Comercial con competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa exclusión de la competencia del fuero laboral, sin perjuicio de que dicha cláusula de prórroga no resulte oponible en caso de que, en definitiva, la Justicia competente califique el vínculo como una relación de trabajo en los términos de la LCT, calificación que en tal caso desplazará lo aquí pactado por imperio del principio de irrenunciabilidad e indisponibilidad del orden público laboral.

9.4. Las partes podrán asimismo, de común acuerdo y una vez trabada la controversia, someter la cuestión a arbitraje de derecho en los términos de los artículos 1649 y siguientes del CCyCN, mediante tribunal arbitral con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este marco normativo asegura que tu negocio esté cubierto legalmente frente a cualquier reclamo de relación de dependencia laboral con los técnicos —mediante indicadores objetivos de autonomía, declaración jurada específica y cláusula de resolución de conflictos ante fuero civil y comercial—, se desliga de la responsabilidad por mala praxis, traslada económicamente al Técnico, mediante seguro obligatorio y acción de repetición, la eventual responsabilidad solidaria que pudiera atribuirse a la Plataforma en los términos del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, y blinda el manejo confidencial de los datos de los antecedentes penales, sin perjuicio de reconocer expresamente los derechos irrenunciables que las Leyes N° 24.240 y N° 20.744 confieren, respectivamente, al consumidor y al eventual trabajador, en tanto normas de orden público que no admiten renuncia anticipada por vía contractual.

Este marco normativo asegura que tu negocio esté cubierto legalmente frente a cualquier reclamo de relación de dependencia laboral con los técnicos —mediante indicadores objetivos de autonomía, declaración jurada específica y cláusula de resolución de conflictos ante fuero civil y comercial—, se desliga de la responsabilidad por mala praxis, traslada económicamente al Técnico, mediante seguro obligatorio y acción de repetición, la eventual responsabilidad solidaria que pudiera atribuirse a la Plataforma en los términos del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, y blinda el manejo confidencial de los datos de los antecedentes penales, sin perjuicio de reconocer expresamente los derechos irrenunciables que las Leyes N° 24.240 y N° 20.744 confieren, respectivamente, al consumidor y al eventual trabajador, en tanto normas de orden público que no admiten renuncia anticipada por vía contractual.